

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-20	처분요구일자	2018. 7. 26
처 분 종 류	주의, 통보		
관 계 부 서	○○○처(●●●●팀)		
제 목	미납채권 관리 업무 처리 미흡		

지 적 내 용

○○○처(●●●●팀)는 인천공항부대시설(물류단지·화물청사) 내 업무시설 배정, 임대계약 체결 및 임대료·관리비 징수 업무를 담당하고 있다.

○○○처(●●●●팀)는 (주)□□과 【표1】과 같이 계약을 체결하였다.

【표1】 □□-공사 간 임대차 계약 체결내용

- 계약기간 : '16.00.00 ~ '17.00.00
- 임대보증금 : 747만원(현금) • 임대료 납부방식 : 월후납, 월 124만원

(주)□□은 공사에 매월 임대료 및 기본관리비를 납부하였으나, 2016년 10월부터 계약이 해지된 2017년 4월말까지의 납부분을 지속 미납하였다.

또한 양사간 체결한 임대차 표준계약서 제9조(임대료 등의 연체)에 따라 납부기한 내 미납에 따른 연체가산금(약 47만원)도 발생하였다.

(주)□□의 월별 미납금은 【표2】와 같다.

【표2】 (주)□□ 월별 미납 내역



공사는 손실 최소화를 위하여 미납 발생 시 미납채권관리지침(이하 '지침')에 따라 관리업무를 수행하고 있다.

미납 발생 시 지침 제7조(미납 안내 및 독촉), 8조(보증금관리), 9조(강제회수)에 따라 매월 미납사실 안내, 미납 3개월 초과 시점부터 최고장 발송, 보증금 상계처리, 지급명령 신청 등의 조치가 필요하다.

따라서 ○○○처(●●●●팀)는 (주)□□의 미납 건에 대하여 지침 제8조에 따라 “미납 3개월 초과시점에 납부기한을 통보한 후 기한 내 미납부 시 상계 처리와 동시에 보증금 추가납입을 요청” 했어야 했다.

○○○처(●●●●팀)는 미납 발생 3개월 후인 2017년 1월초 업체에 25일까지 납부 요청은 하였으나, 기한 내 납부 사실이 없었음에도 상계처리 및 보증금 추가납입 요청을 하지 않았으며, 그 결과 계약해지 시점의 총미납금은 보증금 747만원을 초과한 1,269만원에 달하게 되었다.

결국 계약해지 이후 미납금에 대한 보증금 상계처리를 했으나, 업체 폐업 등으로 상계후 남은 미납금 522만원에 대한 회수가 불가능하여 미납채권관리 지침 제13조(대손처리)에 따라 대손 처리하였다.

또한, 임대차계약서 제19조 1항에 따르면 “(미납이) 임대보증금의 3분의 2를 초과하는 경우”, “임대료의 납부를 3개월 이상 연체하는 경우” 계약을 해지 하도록 되어 있으나, 당해 계약의 경우 업체 폐업, 임대보증금의 1.7배 미납 및 6개월 이상의 임대료 연체 등이 발생한 후인 '17.4월말 해지되었다.

결과적으로 (주)□□ 미납 건은 규정상 조치를 적기에 이행하지 않아 미납금과 대손처리 비용이 늘어났다고 볼 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○처(●●●●팀)는 감사결과를 수용하였으며, 향후 임대보증금을 초과하는 미납이 발생하지 않도록 방안을 강구하겠다고 하였다.

조치할 사항

- ① 사장(☆☆☆처장)은 미납채권관리지침 등의 이행을 소홀히 한 관련 직원에 대하여 “주의” 조치를 하시기 바랍니다.
- ② 사장(○○○처장)은 향후에는 보증금을 초과하는 미납이 발생하여 대손처리 하지 않도록 보증금 초과 미납현황을 파악하는 등 미납채권 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략